广西新瑞福陶瓷有限公司
“3·26”事故调查报告

2024年3月26日8时许，广西新瑞福陶瓷有限公司发生一起装载机伤害事故，造成一人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，县人民政府成立了由县政府办、公安局、应急局、司法局、人社局、经开区、总工会和塘步镇人民政府等部门组成的广西新瑞福陶瓷有限公司“3·26”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请县纪委监委机关派员指导。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问和查阅有关资料，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位、人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

调查认定：广西新瑞福陶瓷有限公司“3·26”事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故概述

（一）事故发生时间

2024年3月26日8时许。

（二）事故发生地点

广西新瑞福陶瓷有限公司原料车间。

（三）事故发生单位

广西新瑞福陶瓷有限公司。

（四）事故类别

车辆伤害事故。

（五）事故伤亡情况

事故共造成一人死亡。死者赖**，男，汉族，身份证住址是广西梧州市龙圩区*********，身份证号为450421*******。生前为刘**雇请的施工人员。

（六）事故造成的直接经济损失

到目前为止，该事故已造成直接经济损失1360000元（大写：壹佰叁拾陆万圆整）。

二、基本情况

（一）事故发生单位及相关人员基本情况

1.广西新瑞福陶瓷有限公司（以下简称新瑞福公司）

企业统一社会信用代码91450422MA5P18L85U，类型有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人张守弟，成立日期2019年08月23日，核准日期2021年04月28日，住所广西壮族自治区梧州市藤县藤州镇陶瓷产业园中和集中区A10地块(广西奥达佳陶瓷有限公司租屋)。公司经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；日用陶瓷制品制造；特种陶瓷制品制造；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 刘**

刘**，男，汉族，身份证号为532126********，身份证住址是云南省邵通市永善县**********，是广西新瑞福陶瓷有限公司成品

仓库与厂房之间的雨棚及泥仓雨棚搭建工程的承包者。

（二）工程项目施工情况

2024年1月16日，刘**与广西新瑞福陶瓷有限公司签订《承包施工协议》，协议约定：刘**承包广西新瑞福陶瓷有限公司成品仓库与厂房之间的雨棚及泥仓雨棚搭建业务。2024年2月23日刘**组织人员进场施工。

（三）事故发生经过及应急处理情况

2024年3月26日7时45分，刘**及其工人上班，刘**先到新瑞福公司熔块仓库维修吊车，其工人易**、黄**前往施工地点新瑞福公司五金仓库刷漆，工人赖**因内急而拖后。

8时，新瑞福公司装载机班组人员换班，装载机司机蔡**（班长）、蒙**负责驾驶装载机铲装原料到球磨车间喂料机，柳**在煤仓负责铲装煤粉作业。

8时22分，赖**从新瑞福公司的运输通道（佳奥路北）进入原料车间与球磨车间之间的装载机作业区域。此时蔡**驾驶装载机正在3号喂料机投料，蔡**投完料后驾驶装载机驶离作业区时发现赖**步行进入此装载机作业区域。随后，蒙**驾驶铲装有原料的装载机从原料车间通过佳奥路南进入喂料机装载作业区，蒙**因铲斗遮挡视线，没有看到在作业区内行走的赖**，在装载机经过2号、3号喂料机前区域时，将赖**碰撞、碾压。此时蒙**感觉装载机颠簸，但并不知道碰撞、碾压到赖**，继续驾驶装载机向1号喂料机投料。

8时23分，蒙**在1号喂料机口投料时通过后视镜发现2号喂料机前地面好像躺着一个人，随即蒙**倒车过去查看，看到地上躺

着的人(赖**)头部已经变形，身体不能动弹。此时，蔡**驾驶装载机到3号喂料机前，也发现2号喂料机前地上躺着的人，蒙**正在察看，随即蔡**停车等候。接着，蒙**来到蔡**装载机驾驶室说："压着人了，别开进来。"随后，蒙**跟随蔡**的装载机倒车将装载机停靠在外面的原料车间通道（佳奥路）处。

8时24分，在球磨车间维修设备的班组长吴**也发现了喂料机前地面趴着一个人后，马上去向正在车间巡查的球磨车间主管吴**汇报情况。接到报告后，吴**立即赶往事故现场，察看现场情况后，即向新瑞福公司安全负责人梁**和厂长彭**汇报。

8时27分，蒙**返回他原驾驶的装载机，将装载机移动至3号喂料机旁边停靠。

8时29分，蔡**使用微信打电话给装载机主管邵**汇报发生事故的情况。

8点30分左右，新瑞福公司梁**、彭**和行政经理钟**到达事故现场后，钟**拨打120急救电话，梁**通过电话向县经开区汇报事故信息。后经120医护人员对赖**进行抢救，赖**因抢救无效死亡。

（四）事故报告和现场勘验情况

2024年3月26日9时许，在接到广西新瑞福陶瓷有限公司的事故报告后，县公安局、应急局、经开区和塘步镇政府相关领导以及工作人员立即赶赴事故现场处置，了解情况后及时向县委、县政府报告。

现场勘验发现广西新瑞福陶瓷有限公司原料车间紧邻生产线的球磨车间，原料车间位于公司厂房南面，球磨车间有三台喂料机，

原料车间与喂料机之间有一铁皮棚厂房（装载机作业区），厂房地面躺着一具尸体（东西向），尸体用纸皮掩盖，喂料机旁东西向停放着一辆装载机，装载机上印有“3”字体，铁皮棚厂房西面通道停放着一部印有“1”字样的装载机。



图一 事故现场情况



图二 事故现场情况

（五）事故善后

事故发生后，新瑞福公司与赖**亲属协商善后事宜。4月10日，经双方协商达成一致意见，签订了《一次性工亡补偿（赔偿）协议书》，新瑞福公司支付一次性伤亡补偿金共计人民币1360000元（大写：壹佰叁拾陆万元整）给赖炳忠。现赔付已经到位，家属情绪稳定。

三、事故发生的原因分析

（一）直接原因

1.赖**，安全防范意识不强，对进入生产作业区的安全风险认识不足，在未确保自身安全的情况下从装载机作业区内行走，导致其被装载机碰撞、碾压致死。

2.蒙**，安全意识淡薄，违反公司装载机操作规程，在驾驶装载机过程中疏于观察，因铲斗遮挡视线，将在作业区内行走的行人碰撞、碾压致死。

（二）间接原因

1.刘**未对雇请的作业人员开展安全生产教育和培训，没有告知作业人员在进入生产作业场所时应注意和遵守的安全事项，对作业人员的安全管理不当，导致作业人员自我防范意识不强，忽视“车辆出入，注意安全”警示标志，进入装载机作业区域，造成事故发生。

2.新瑞福公司安全生产主体责任不落实。未严格落实从业人员三级安全教育培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；未对外包人员进行安全生产教育和培训，未告知外包人员在公司生产作业场所的注意事项和存在的危险因素；未建立安全风险分级管控制度和事故隐患排查治理制度，没有及时发现并采取技术、管理措施消除事故隐患。

四、事故责任认定及对相关责任单位、人员处理建议

（一）赖，新瑞福公司外包作业人员。**自我安全防范意识不强，在未确保安全的情况下进入装载机作业区域，导致其被装载机碰撞、碾压，在此事故中发生负有直接责任。鉴于赖**在事故中死亡，建议不追究其责任。

（二）蒙，新瑞福公司装载机司机。**违反公司装载机操作规程进行作业，在驾驶装载机过程中疏于观察，因铲斗遮挡视线，将正在装载机作业区行走的赖炳东碰撞、碾压，在此事故中负有直接责

任。建议调查组将有关线索移送县公安机关依法对其进行处理。

（三）刘，新瑞福公司外包作业承包者。**未对雇请的作业人员开展安全生产教育培训，未告知作业人员进入生产作业场所应注意的安全事项，未保证作业人员具备必要的安全知识、知悉在安全生产方面的义务，在此事故中负有直接管理责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[①]的规定对其进行处理。

（四）邵，新瑞福公司装载机主管。**未严格依法依规对装载机班组从业人员开展全员安全生产教育和培训，未保证从业人员熟悉举装载机的安全操作规程[②]，并掌握装载机的安全操作规范，导致事故的发生，在此事故中负有直接管理责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[①]的规定对其进行处理。

（五）新瑞福公司。未严格落实全员安全生产教育和培训制度，未如实记录安全生产教育和培训的时间、参加人员以及考核结果等[③]；没有采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患[④]，未构建安全风险分级管控、隐患排查治理机制和风险防范化解机

—

①《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

②《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

③《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：“……生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

④《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。”

制[⑤]；与承包单位签订的承包合同未约定各自的安全生产管理职责，

也未与承包单位签订专门的安全生产管理协议[⑥]；在此事故中负有管理责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[⑦]的规定对其进行处理。

五、事故整改和防范措施建议

（一）新瑞福公司要深刻汲取事故教训，举一反三，进一步加强安全生产管理。

一是进一步完善公司安全管理规章制度和各岗位安全操作规程，构建安全风险分级管控和隐患排查治理制度双重预防机制，健全风险防范化解机制，完善作业现场安全警示标志及安全防护设施，全面推进企业全员安全生产责任制、全员安全生产教育和培训，深化员工安全教育和岗位业务培训，教育员工树立牢固的安全理念，提高全体员工的安全意识和自我保护能力。

二是严格落实持证上岗和安全操作规程，认真吸取事故教训，重视机械操作安全管理，操作人员必须具备良好的安全意识与安全操作技能，经过专门的安全培训并考核合格后，方可上岗作业。公司员工要严格遵守安全操作规程，杜绝违章操作，加强作业过程中风险识别与控制，公司要进行一次全面的隐患排查，完善隐患排查治理台账，加大排查治理力度。

---

⑤《中华人民共和国安全生产法》第四条：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。”

⑥《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。……”

⑦《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。”

新瑞福公司要针对事故原因及暴露出的问题狠抓整改，并将整改报告报县应急管理局。

（二）加强事故警示及宣传教育，杜绝三违现象发生

各生产经营单位要针对本次事故，举一反三，广泛宣传教育，切实加强事故隐患排查治理，采取措施有力措施，加大对“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）的查处力度，要将员工的遵章守纪情况及安全管理人员的查处违章情况直接与经济收入挂钩，通过严厉查处“三违”规范职工操作行为，坚决杜绝违章冒险作业。

（三）强化政府部门安全生产监管责任，扎实推进安全生产工作平稳向好发展

各乡镇、各有关部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，坚持“全覆盖、零容忍严执法、重实效”的要求，坚持问题导向，深化开展安全生产大检查，依职权对本行业（领域）开展执法检查，彻底排查治理安全隐患，对存在的各种安全隐患要切实做到早发现、早治理，督促企业强化安全生产管理和安全隐患排查治理，并落实整改，实行闭环管理。确保不发生各类安全生产事故，扎实推进安全生产工作平稳向好发展，营造安全、和谐的社会环境。